

1504568-11.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165060/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 25621365 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2165060 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

JEFERSON ROZ FREITAS DA CRUZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1504568-11.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165060/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 25621365 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2165060 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

JEFERSON ROZ FREITAS DA CRUZ e outro

Data da Audiência:

17/11/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 17/11/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1504568-11.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) JEFERSON ROZ FREITAS DA CRUZ e outro. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) constituído, o Dr. PAULO DE TARSO LAPA RODRIGUES. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas três testemunhas comuns (Ronaldo Tombini, Célio Victor da Mota e Jeferson

Roz Freitas da Cruz) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. DAVID HENRIQUE RIBON, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, II, "j", do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: "No dia 19 de junho de 2022, por volta das 19h20min, na Rua Presidente Prudente, 636 Distrito Industrial José Boso, na cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado vendeu 2 (dois) pinos de cocaína para o usuário de drogas Jeferson Roz Freitas da Cruz, bem como, tinha em depósito, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 85 (oitenta e cinco) pinos de cocaína, com peso líquido de 19,26 gramas, droga que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12, laudo de constatação de fls. 22/24 e exame químico toxicológico de fls. 68/72. Segundo se apurou, os policiais militares realizavam patrulhamento no sentido de confirmar várias denúncias pretéritas de venda de drogas em um bar situado na rua Presidente Prudente, 636, nesta cidade. Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que se tratava de Jeferson Roz Freitas da Cruz. Em busca pessoal, os policiais encontraram nas mãos de Jeferson 2 (dois) pinos contendo a droga "cocaína". Por sua vez, Jeferson confessou que tinha acabado de comprar aquelas porções de droga do dono do bar, ora denunciado DAVID HENRIQUE, pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais) por cada "pino" e que era a terceira vez naquele dia que adquirira drogas do denunciado. Imediatamente, os policiais militares adentraram no estabelecimento e questionaram o denunciado DAVID HENRIQUE RIBON sobre a venda das drogas, tendo ele confessado a prática delitiva e revelado onde estavam escondidas as outras porções, ou seja, embaixo de uma chapa para preparar lanches. Assim, por meio de diligência policial, constatou-se que o denunciado tinha em depósito mais 85 (oitenta e cinco) "pinos" contendo a droga "cocaína", devidamente embalados para a venda, além da quantia de R\$ 1.014,00 (um mil e catorze reais), proveniente da mercancia ilícita. Para os policiais e na Delegacia de Polícia, o denunciado quanto aos fatos, exerceu o direito de permanecer calado e somente se manifestar após receber orientação de um advogado ou defensor público. ANTE O EXPOSTO, denuncio a Vossa Excelência DAVID HENRIQUE RIBON como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), e requeiro que recebida e autuada esta, seja citado...". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (decisão de págs. 56/58). O acusado foi citado e notificado (pág. 98) e apresentou defesa prévia de págs. 121/123. A denúncia de págs. 79/80 foi recebida em 01º/11/2022 (págs. 124/125). Durante a instrução criminal, foram ouvidas três testemunhas comuns e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de provas. Na hipótese de condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 12 e dos laudos periciais de págs. 22/24 e 68/70, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, admitiu que, pelo fato de se estar em dificuldades financeiras, realmente estava de posse das drogas descritas na denúncia para fins de venda a terceiros. Admitiu, também, a posse do dinheiro apreendido. Além da confissão judicial, os policiais militares Ronaldo Tombini e Celio Victor da Mota, também nesta audiência, disseram que, após recebimento de denúncias dando conta de que drogas eram vendidas no bar descrito na denúncia, para lá se dirigiram e surpreenderam a testemunha Jeferson saindo do local de posse de duas porções de

“cocaína”, momento em que ela admitiu ter adquirido as substâncias do acusado; em seguida, os agentes da lei ingressaram no estabelecimento e localizaram mais oitenta e cinco porções da mesma substância ilícita e dinheiro, ocasião em que o acusado confessou, informalmente, a prática do tráfico. E a testemunha Jeferson, ouvida nesta audiência, disse ter com prado duas porções de “cocaína” no bar do acusado; em reconhecimento pessoal realizado pela tela do computador, não teve condições de reconhecer o acusado como a pessoa que lhe vendeu as drogas na ocasião. Diante das apreensões realizadas, da confissão judicial e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado se encontrava praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na inicial acusatória, cometendo, portanto, o delito que lhe foi imputado na referida peça. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (processo nº 0004009-70.2018.8.26.0132 – pág. 46), fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0002918-42.2018.8.26.0132 – págs. 45/46 - não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal nesta audiência, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do ERESp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). “Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). “Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância.

Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). “Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus

antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). A reincidência, porém, não pode ser considerada específica, uma vez que a condenação anterior se deu por tráfico na forma privilegiada. Deixo de reconhecer a agravante genérica prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, uma vez que não comprovado que o acusado se aproveitou da situação de pandemia para a prática do delito, não havendo, portanto, o necessário nexos causal. Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, tendo em vista que o acusado tem maus antecedentes e é reincidente. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado DAVID HENRIQUE RIBON, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção já mencionada. Condono o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 56/58. A droga já foi destruída (pág. 58). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Também com o trânsito em julgado, oficie-se requisitando a destruição da droga armazenada para eventual contraprova. Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido, o qual, com o trânsito em julgado, deverá ser depositado em favor do FUNAD. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Aguarde-se o trânsito em julgado ou a apresentação de recurso de apelação. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.